

1500117-92.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013504/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 22462697 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2013504 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO NEVES SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500117-92.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500117-92.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013504/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 22462697 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2013504 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO NEVES SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

CLAUDIO NEVES SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos (fls. 04), foi denunciado neste processo como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, combinado com o artigo 61, II, j, do Código Penal. Em razão dos fatos ocorridos no dia 14/01/2022, nesta comarca.

Consta da denúncia que por volta das 18 horas, na Rua Hugo Ziler, nº 45, Vila Rio,

CLAUDIO NEVES SANTOS JUNIOR, trazia consigo e guardava para fins de entrega a consumo de terceiros, 07 porções de maconha, com massa líquida de 12,19g (doze gramas e dezenove decigramas), bem como 48 pinos de cocaína, com massa líquida de 6,9g (seis gramas e nove decigramas), conforme auto de exibição e apreensão às fls. 08 e laudo de constatação provisório às fls. 10/14, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como R\$ 80,00 (oitenta reais). Consta ainda que guardas municipais, que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, notaram que o réu empreendeu fuga ao notar a presença deles no local, dispensando alguns objetos, posteriormente identificados como 05 (cinco) pinos de cocaína.

O indivíduo foi perseguido e ao ser alcançado, os policiais encontram R\$ 80,00 (oitenta reais) com ele, em revista pessoal. Com a ajuda de cães farejadores, uma varredura foi feita na área e em um vaso de planta foram encontrados 43 (quarenta e três) pinos de cocaína e 07 (sete) porções de maconha.

Questionado sobre os entorpecentes encontrados e a quantia, o réu confessou a traficância e que o dinheiro era proveniente da venda dos entorpecentes.

Laudo provisório às fls. 10/14 e laudo definitivo às fls. 114/116.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fl. 100/102).

Auto de prisão em flagrante (fl. 01).

Boletim de Ocorrência (fls. 05/07).

Auto de exibição/ apreensão (fls. 8).

Devidamente notificado (fl. 92), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 95/97) e foi citado (fls. 88/89).

No curso da instrução foram colhidas as declarações dos dois guardas municipais.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da demanda, com afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, j, do Código Penal.

A defesa, por seu turno, requereu: a) preliminarmente, ilegalidade das diligências praticadas pelos guardas municipais, que não têm poder de polícia (abordagem, busca pessoal, etc.); b) absolvição por falta de provas; c) pena-base no mínimo legal; d) compensação da confissão com a reincidência; e) recurso em liberdade; f) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegalidade da prisão realizada pelos guardas civis metropolitanos. Como se sabe, a prisão em flagrante pode ser efetuada por qualquer do povo, de modo que não há exceção em relação à guarda municipal. Além do mais, a Lei n. 13.022/2014, em seu artigo 5º, estabeleceu, como atribuições da Guarda Civil, entre elas: "IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; e XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário", de modo que não se afigura ilegal o procedimento levado e efeito no caso.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.

LEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. [...] 2. Não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". [...] (STJ, HC 402.793/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ19.10.2017); "TRÁFICODEENTORPECENTES (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Nulidade processual. Inocorrência. Estado de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais. Prisão preventiva. Revogação.

Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Inadmissibilidade. Medidas

que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus 2049951-02.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Tristão Ribeiro, DJ 12.04.2018)

No mérito, a Ação Penal é procedente em parte.

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), laudo de constatação provisória às fls. 10/14, laudo definitivo às fls. 114/116, auto de exibição/apreensão (fls. 8), além da prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

O guarda municipal Laudecir Aparecido de Almeida Santos, em Juízo, alegou que efetuava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, visto que este já é conhecido pelo comércio de entorpecentes. Quando o réu viu a viatura, jogou algo ao solo e saiu correndo, porém logo foi detido; com ele encontraram R\$ 80,00; constataram que ele havia dispensado cocaína; com auxílio de cães foi feita uma varredura no local de onde ele correu e em encontraram mais drogas (cocaína e maconha). O réu admitiu confessou informalmente que estava traficando porque estava desempregado.

Em juízo, o guarda municipal Pedro Thiago Barboza Pinto de Amorim, apresentou no mesmo sentido que o guarda Laudecir.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime; relatou que estava precisando de dinheiro. Disse ainda que já foi preso anteriormente pelo mesmo motivo.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

O crime se consumou, uma vez que o réu trazia drogas consigo para fins de entrega a consumo de terceiros. A conduta levada a efeito, portanto, se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11. 343/06. Conforme precedente do STF é irrelevante que a droga apreendida não tenha chegado ao seu destino, ou que tenha sido distribuída a terceiros, porque o delito se consuma, no caso, com a simples posse ou transporte. Restando comprovado a quantidade e qualidade da droga apreendida, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, visto que o próprio réu admitiu possuir o intuito de traficar, devendo ser mantida a condenação no art. 33 da Lei de Tóxicos.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia da COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância". (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

Assim sendo, a ação penal é procedente em parte para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a reincidência com a confissão do acusado, mantendo-se a pena no patamar fixado.

Na etapa derradeira, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Deixo de aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º, ante a reincidência do acusado.

Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Ante a hediondez do delito de tráfico, extrema gravidade da conduta, e quantidade de penas impostas, e a reincidência, o único regime adequado para início de cumprimento da totalidade da pena privativa de liberdade imposta é o fechado, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos.

É sabido que a pena, além de ressocializadora, deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a pena aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como reprimenda ao delinquente (prevenção específica). Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ora, se o critério adotado pelo legislador, no que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes, como suficiente para reprovação e prevenção desta conduta, é o de cumprimento da pena em regime fechado, é incompatível com reconhecimento da possibilidade de substituição desta pena por uma das restritivas de direito.

Desta forma é forçoso concluir que não pode o condenado por crime de tráfico de entorpecentes, que a lei estabelece o cumprimento de pena em regime fechado, ser beneficiado com a branda substituição da pena corporal por uma das restritivas de direito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CLAUDIO NEVES SANTOS JUNIOR qualificado nos autos, à pena 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Assistido pela Defensoria Pública, defiro ao réu os benefícios da justiça gratuita. Estando agora ainda mais fortalecidos os fundamentos da decretação da prisão cautelar, em razão da condenação, encontrando-se o acusado preso no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenado. Ademais, dada à natureza e circunstâncias do delito pelo qual condenado, equiparado aos hediondos, a natureza das drogas comercializadas, a quantidade de penas impostas, bem como regime fixado para início de cumprimento, há o risco de evasão ou de reiteração criminosa na hipótese de soltura precoce. Deixo, portanto, de conceder o recurso em liberdade.

Deixo de aplicar a detração penal para fins de fixação de regime mais brando por entender que somente no curso da execução das penas, analisado não apenas o tempo de prisão processual, mas, também, a conduta do réu (requisito subjetivo essencial), pode-se conferir ao sentenciado o direito à passagem a regime menos gravoso do que aquele aqui imposto, a acarretar o retorno gradativo ao convívio social.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como expeça-se Guia de Recolhimento provisório.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA